

刑法
No29

H20-1

(配点：2)

月 日

月 日

次の【事例】について、後記AからCまでの各【見解】を採って、甲の行為と乙の死亡の間に因果関係があるかどうかを検討した場合、因果関係を認める【見解】として正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲が乙に対して激しい暴行を加え、そのまま放置すれば1日後には死亡するような脳内出血の傷害を負わせ、その場を立ち去った。その直後に、乙は通行人に発見され、救急車で病院に搬送されることとなったが、その途中で救急車が大型トラックと衝突し、乙は、この事故により1時間後に内臓破裂のため死亡した。

【見 解】

- A. 予測不可能な介入事情によって死期が早められなかったと認められるときに限り、実行行為と死亡の結果との間に因果関係が認められる。
- B. 予測不可能な介入事情によって死期が早められたとしても、被害者の死因が、実行行為により形成された傷害によって死亡したであろう場合の死因と同一であるときには、実行行為と死亡の結果との間に因果関係が認められる。
- C. 予測不可能な介入事情によって死期が早められたとしても、実行行為と死亡の結果との間に条件関係があるときには、実行行為と死亡の結果との間に因果関係が認められる。

1. A B C
2. A B
3. B C
4. A
5. C

No29	因果関係	正答率
H20-1	正解 5	92%

A 認めない

見解Aは、予測不可能な介入事情によって死期が早められたか否かを因果関係の存否の判断の基準とする。まず、救急車がトラックと衝突すること（以下「本問事故」という）は、予測不可能な介入事情といえる。そして、甲が乙に負わせた傷害は、そのまま放置すれば1日後には死亡するようなものであったが、乙は本問事故によって、1時間後に死亡しており、死期が早まっているといえる。そうすると、乙の死期は、予測不可能な介入事情によって早められたといえる。したがって、見解Aによれば、甲の行為と乙の死亡の間には因果関係は認められない。

B 認めない

見解Bは、予測不可能な介入事情によって死期が早められた場合の被害者の死因と実行行為により形成された傷害によって死亡したであろう場合の死因の同一性を、因果関係の存否の判断の基準とする。まず、見解Aで述べたとおり、予測不可能な介入事情である本問事故によって乙の死期は早められている。そして、甲の暴行により形成された傷害によって死亡したであろう場合の死因は脳内出血である。他方、乙の死因は、内臓破裂である。そうすると、乙の死因と甲の暴行により形成された傷害によって死亡したであろう場合の死因は同一とはいえない。したがって、見解Bによれば、甲の行為と乙の死亡の間には因果関係は認められない。

C 認める

見解Cは、実行行為と結果の間の条件関係の有無を、因果関係の存否の判断の基準とする。ここで、条件関係とは、当該行為が存在しなければ当該結果が発生しなかったであろうという関係（「あればこれなし」の関係）をいう。【事例】では、甲の暴行がなければ乙は救急車で運ばれることも乙を乗せた救急車が大型トラックと衝突することもなかったといえる。そうすると、甲の暴行と乙の死亡の間には条件関係があるといえる。したがって、見解Cによれば、甲の行為と乙の死亡の間には因果関係は認められる。